

1519547-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519547-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519547-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235208/2022 - 31º D.P. VILA CARRAO, 27049301 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2235208 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELIZANE BARBOSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA, ROGERIO PREARO e ELIZANE BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do CP, porque no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 23h20, em ponto de ônibus nas proximidades da Rua Catiguá, nº 10, Tatuapé, São Paulo - SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacros de arma de fogo e um facão, 01 aparelho celular da vítima D. J. B., 01 aparelho celular da vítima E. G. R. d. S., e 01 celular, 01 relógio, 01 óculos e 01 corrente de prata pertencentes à vítima M. H. A. d. S.

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2022 (fls. 247/248). Os réus foram citados (fls. 444/447) e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 374/378 e 451).

Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas arroladas em comum

pelas partes e uma testemunha arrolada exclusivamente pela defesa de Rogerio, sendo a seguir os réus interrogados.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, mas com o afastamento da majorante do emprego de arma branca. Em relação às penas, pleiteou a manutenção das penas-bases no mínimo legal, o reconhecimento da agravante da reincidência para todos os réus, o concurso de agentes, o concurso formal, além da fixação do regime fechado.

As defesas pugnaram pela fixação da pena no mínimo legal, afastamento da majorante do emprego de arma branca, atenuante da confissão e a genérica por se tratar de dependentes químicos, regime semiaberto, detração. A defesa de Rogerio pediu, ainda, a prisão domiciliar.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente em parte.

A vítima E. afirmou que estava no ponto de ônibus, onde havia outras pessoas, quando um veículo Gol de cor branca parou e dele desembarcaram 3 indivíduos, permanecendo um no volante. A depoente, percebendo que se tratava de um roubo, tentou guardar seu celular, mas foi abordado por um indivíduo que estava com uma arma, o qual lhe ordenou a entrega do aparelho, o que foi feito. Os outros dois abordaram duas outras pessoas que estavam no ponto. Não conseguiu visualizar quem estava no volante do carro. Em seguida, os três retornaram para o veículo, que saiu em fuga. Logo após passou uma viatura pelo local, a qual foi acionada, informando-se o ocorrido. Ficou no local e cerca de 20 minutos depois soube da abordagem, dirigindo-se ao Distrito Policial, onde realizou reconhecimento pessoal de 4 indivíduos, tendo reconhecido 2 deles. Recuperou seu aparelho celular sem danos. Em audiência, inicialmente reconheceu os réus Fernando, Rogerio e Elizane, mas, após nova observação, reconheceu com segurança apenas Fernando e Elizane, indicando Carlos de forma não segura. Reconheceu o simulacro da parte superior da foto de fls. 408 como a arma acima referida. Um dos roubadores tinha um objeto na mão enrolado em um pano, sendo que posteriormente a depoente soube que seria um facão. A vítima D. declarou que estava em um ponto de ônibus, juntamente com outros usuários, quando um veículo Gol geração 4 de cor branca parou e dele desembarcaram 3 indivíduos, ficando um na condução. Dois estavam armados e o terceiro tinha um objeto enrolado em um pano. Um deles abordou o depoente e ordenou que entregasse seu aparelho celular, o que foi feito. Um segundo abordou outro rapaz e dele subtrai o celular, o relógio e uma corrente. O terceiro abordou uma mulher, que inicialmente resistiu em entregar o aparelho celular, mas depois acabou o fazendo. Em seguida, os três roubadores entraram no veículo e saíram em fuga. Logo após uma viatura passou pelo local e foi acionada, sendo que ainda era possível ver o veículo na via pública. Ficou no local e cerca de 30 minutos depois soube da abordagem, dirigindo-se ao Distrito Policial, onde realizou reconhecimento pessoal de 4 indivíduos, tendo reconhecido três deles. Recuperou seu aparelho sem danos. Em audiência reconheceu os réus Carlos e Fernando com segurança e apontou o réu Rogerio sem segurança.

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento na data dos fatos, quando passaram em frente ao Terminal Tatuapé do Metrô e foram acionados pelas vítimas, que informaram o roubo e que os autores teriam fugido em um veículo VW/Gol, de cor branca, o qual ainda estava na via, poucos metros à frente. Foram no encalço, mas o condutor iniciou fuga, desobedecendo as ordens de parada por sinais sonoros e luminosos. O acompanhamento durou cerca de 7 minutos, até que o veículo foi interceptado. Rogerio era o condutor do carro, Fernando o passageiro dianteiro e Carlos e Elizane estavam no banco de trás. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Em revista veicular encontraram 5 aparelhos celulares, uma corrente, um relógio e um par de óculos, bem como 2 simulacros (que estavam no banco de trás, um em cima e o outro embaixo) e um facão (cuja localização exata não se recordavam). Não os conheciam anteriormente. Os quatro confessaram a prática delitiva, sendo que Rogerio afirmou que apenas tinha servido como motorista e que estava dando apenas uma carona. Todos aparentavam estar sob efeito de drogas. O declarante Ricardo disse não ter presenciado os fatos, sendo que seu irmão estava desaparecido havia alguns dias. O veículo pertence ao pai do declarante e do réu,

mas é por este utilizado. O réu trabalha na empresa da família. Não conhece os corréus. Esteve com seu irmão no último final de semana e ele apenas disse que estava arrependido. Ele já passou por várias internações em função do uso abusivo de entorpecentes, não se recordando exatamente quando se deu a última. Ele disse que consumiu 21 pinos de cocaína e crack no dia dos fatos. A família deseja ajudá-lo na recuperação de seu vício.

Os réus confessaram a prática delitiva.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal em parte.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor dos réus, sendo que Carlos, Fernando e Elizane foram reconhecidos com segurança pelas vítimas ouvidas na presente data, as quais narraram detalhadamente a dinâmica dos fatos, especificando sobre a abordagem, a grave ameaça exercida com os simulacros, a subtração dos bens e a posterior fuga no veículo VW/ Gol, não havendo qualquer elemento a infirmar suas palavras. Rogerio, embora não tenha sido reconhecido, era o condutor do carro. As vítimas narraram que os outros três réus desceram do veículo e que uma pessoa ficou na condução do carro, o qual ficou no local, enquanto os bens eram subtraídos. Após a subtração, entraram no veículo, que saiu em fuga, mas logo em seguida uma viatura passou e já saiu no encalço do carro. Mas, Rogerio, que era o condutor do carro, evadiu-se, visando evitar a abordagem.

Frise-se que os depoimentos das vítimas são suficientes para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que os réus não noticiaram que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS

RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

A despeito do suscitado sobre o uso de entorpecentes e a ausência de consciência na conduta de Rogerio, é certo que tal aspecto, por si só, não afasta sua higidez mental à época dos fatos, sendo que o uso de álcool e entorpecentes, de forma voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade e nem reduz a pena (art. 28, inciso II, do Código Penal), por não impossibilitar a compreensão do caráter ilícito da ação, face ao princípio da actio libera in causam.

Outrossim, não há comprovação de que seja portador de doença mental que o torne inimputável, retirando a sua capacidade de entender, ao tempo da ação, o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, haja vista que os documentos de fls. 269/281 (avaliações médicas junto ao INSS) não atestam tal fim, sendo relevante anotar-se que em 2020, último exame juntado, já não mais foi considerado incapaz para as atividades laborativas (fls. 281), bem como no presente momento esclareceu sobre o ocorrido de forma hígida e coerente, demonstrando plena capacidade de discernimento quanto aos fatos tratados neste autos.

E os próprios réus confessaram a prática delitiva, o que se encontra em conformidade com as demais provas colacionadas nos autos.

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pela prova oral colhida, eis que as vítimas detalharam sobre a abordagem de Carlos, Elizane e Fernando, enquanto Rogerio permanecia como motorista do veículo, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

O emprego de arma branca não restou devidamente demonstrado, já que ambas as vítimas ouvidas nessa data relataram não terem visto o facão, informando apenas que havia um objeto envolto em um pano. Assim, como o facão encontrado não foi exibido ostensivamente, não há como se fazer incidir a respectiva causa de aumento de pena. Trata-se de hipótese de concurso formal, vez que no mesmo roubo, os réus atentaram contra o patrimônio de três vítimas distintas.

Por fim, houve a consumação do delito, na medida em que obtiveram a posse dos bens subtraídos das vítimas, que foram encontrados no interior do veículo. Recentemente, o E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – REsp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que "consume-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que os réus tiveram a posse dos bens, ainda que por lapso temporal pequeno.

Não há que se falar em incidência da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, cuja previsão é extremamente aberta, sem delimitação de parâmetros para sua incidência. Com efeito, doutrina e jurisprudência, ao analisar o dispositivo legal em questão, estabeleceram o entendimento de que o critério principal para a incidência de tal atenuante é a voluntariedade do acusado, ou seja, a circunstância que leva à sua incidência deve derivar da intenção do réu. No presente caso, a circunstância que se pretende fazer incidir a atenuante não está relacionada à vontade do réu, tratando-se de uso abusivo de drogas, sem qualquer relação com o fato criminoso.

Desta forma, forçosa a condenação dos réus nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal as circunstâncias não são desfavoráveis aos réus, que agiram com dolo normal ao tipo, razão pela qual as penas serão mantidas no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A despeito do entendimento desta magistrada, deixo de considerar a condenação de

Rogério nos autos 00005195-22.2009.8.26.0431, perante a 01ª Vara de Pederneiras (fls. 420), porquanto se trata de condenação pelo delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e o C. Superior Tribunal de Justiça passou a considerar inviável a sua utilização para fins de reincidência ou mau antecedente, ante a sua despenalização, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Veja-se o seguinte julgado: "(...). 1. À luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como no caso das penas substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda, que a própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada, está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 635.659 para decidir sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E, em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência. 5. Recurso improvido". (STJ – Resp: 1672654/SP 2017/0122665-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 30/08/2018).

Na segunda fase, observa-se que CARLOS é multirreincidente (23ª VC, autos 0026932-45.2018.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 02/08/2018 - fls. 341 e 481/ 26ª VC, autos 0061685-33.2015.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 17/11/2016 e que se encontra ainda em cumprimento de pena - fls. 342 e 481/ 2ª VC, autos 0083902-51.2007.8.26.0050, que transitou em julgado para a defesa em 26/02/2010 e que se encontra em cumprimento de pena - fls. 323, 342/343 e 481/ 14ª VC, autos 1528132-27.2019.8.26.0228, que transitou em julgado para a defesa em 27/05/2021 - fls. 343/ e 1ª VC de Guarulhos, autos 0061306-65.2009.8.26.0224, que transitou em julgado para a defesa em 23/11/2012 e que se encontra ainda em cumprimento de pena - fls. 347/348 e 481, ELIZANE é triplamente reincidente (30ª VC, autos 0035668-96.2011.8.26.0050, que teve a pena extinta pelo cumprimento em 09/02/2022 - fls. 413 e 431/ e 11ª VC, autos 0097602-50.2014.8.26.0050, que teve a pena extinta pelo cumprimento em 09/02/2022 - fls. 414 e 431/ 29ª VC, autos 0101855-62.2006.8.26.0050, que teve a pena extinta pelo cumprimento em 09/02/2022 - fls. 431/432), ROGÉRIO é reincidente (7ª VC, autos 0003768-42.2018.8.26.0635, que transitou em julgado para a defesa em 12/08/2019 - fls. 418) e FERNANDO é reincidente (22ª VC, autos 1510314-57.2022.8.26.0228, que transitou em julgado para a defesa em 23/06/2022 - fls. 416) e que confessaram integralmente a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias. Ocorre que tal entendimento aplica-se exclusivamente ao réu que ostenta apenas uma

reincidência, o que não ocorre nestes autos. Havendo mais de uma reincidência, não há como se compensar integralmente as duas circunstâncias, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, pois não se mostra justo ou proporcional conferir-se o mesmo tratamento ao réu com uma reincidência àquele com mais de uma. Por isso, compensando-se uma agravante da reincidência com a atenuante da confissão, as penas de FERNANDO e ROGÉRIO permanecem no mínimo legal.

Já para CARLOS, tratando-se de réu multirreincidente, sua pena será majorada em 1/3, compensando-se uma reincidência com a confissão, ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em relação a ELIZANE, tratando-se de réu triplamente, sua pena será majorada em 1/5, compensando-se uma reincidência com a confissão, ficando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, em função da causa de aumento de pena do concurso de agentes, a pena será majorada em 1/3, ficando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa para CARLOS; 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa para ELIZANE, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para FERNANDO e ROGÉRIO.

De rigor a aplicação do concurso formal, como visto anteriormente, razão pela qual as penas devem ser elevadas na fração de 1/5, considerando-se que na mesma conduta atentaram contra os bens de três vítimas distintas, tornando-se definitivas em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para CARLOS, 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa para ELIZANE, e 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa para FERNANDO e ROGÉRIO.

Diante do quantum de pena e a reincidência dos réus Carlos, Fernando e Elizane, de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que diverso não se mostra suficiente no presente caso, haja vista que demonstram clara resistência à terapêutica penal e aos fins da pena. Carlos é multirreincidente e estava em cumprimento de livramento condicional desde 05/10/2021 (fls. 206). Fernando é reincidente por crime de tráfico praticado recentemente e Elizane ostenta três condenações por crimes graves (inclusive roubo), cujas penas foram extintas recentemente (27/05/2022 - fls. 431). No entanto, com relação a Rogério, entende-se que a situação seja diversa, já que sua reincidente é pelo crime de furto, praticado há quase 5 anos, de modo que se entende que não haja motivos que indiquem a necessidade de fixação de regime prisional mais severo do que aquele que seria cabível com base no valor aritmético da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal:

- CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, às penas de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no mínimo legal;

- ELIZANE BARBOSA, às penas de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no mínimo legal;

- FERNANDO DARIO SILVA DE SOUSA, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no mínimo legal;

- ROGERIO PREARO, às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia dos acusados no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena aos acusados, patente o risco de que soltos venham procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deve-se ter em conta, ainda, que todos são reincidentes e que praticaram delito com grave ameaça, agindo em concurso e munidos de um facão e de dois simulacros de arma de fogo, que poderiam ser perfeitamente confundidas com armas de fogo verdadeiras (fls. 406/409). Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomendem-se os réus no(s) estabelecimento(s) em que se encontra(m) recolhido(s).

Incabível a prisão domiciliar para o réu Rogerio, pois não estão preenchidos os requisitos legais.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 453. Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance(m)-se os nomes dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Oficie-se à SAP para que o réu Rogerio seja encaminhado para atendimento médico, ante a declaração de que toma remédio controlado, ao qual não está tendo acesso.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA